	직원연수	공직자의 이해충돌 방지법 연수	명진초등학교
	2026.5.11.		교감

근거

「공직자의 이해충돌 방지법」제24조(교육 및 홍보 등)

「공직자의 이해충돌 방지법 시행령」제30조(이해충돌방지 교육)

목적

공직자의 직무수행과 관련한 사적 이익추구를 금지함으로써 공직자의 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것

적용대상

- 모든 공공기관, 공립 각급학교 교직원(기간제 교원 포함), 각급 학교에 배치한 운동부 지도자
- 학교와 용역 계약을 체결한 업체의 소속 직원은 법 적용대상 아님

이해충돌 방지 세부 행위기준(10가지)

공직자의 직무수행 과정에서 발생할 수 있는 부정한 사익추구를 예방할 수 있도록 공직자가 해야 할 5개의 신고·제출 의무와 하지 말아야 할 5개의 제한 및 금지행위 등, 총 10개의 행위기준 규정

신고 및 제출 의무	제한 및 금지 행위
① 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청	⑥ 직무 관련 외부활동 제한
② 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고	⑦ 가족 채용 제한
③ 직무관련자와의 거래 신고	⑧ 수의계약 체결 제한
④ 퇴직자 사적 접촉 신고	⑨ 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지
⑤ 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출	⑩ 직무상 비밀 등 이용 금지

위반행위에 대한 제재

징계, 과태료, 형사처벌, 부당이득의 환수, 몰수 및 추징

이해충돌방지법, 하지 말아야 할 「제한 · 금지 행위」

제한·금지행위 1. 직무관련 외부활동 제한(제10조)

○ 공직자의 직무수행 과정에서 **공정성을 저해할 우려가 있는 직무관련 외부활동 금지**
① 직무관련자에게 사적으로 노무·조언·자문 등을 제공하고 대가를 받는 행위
② 직무 관련 지식·정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위
③ 자신이 소속된 기관의 상대방을 대리하거나, 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위
④ 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위
⑤ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위
※ ②, ④, ⑤의 경우 소속 기관장이 허가하는 경우는 가능

제한·금지행위 2. 가족 채용 제한(제11조)

○ 공공기관은 소속 고위공직자·채용업무 담당자 등의 가족을 채용할 수 없음
※ 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정해 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우는 허용





제한·금지행위 3. 수의계약 체결 제한(제12조)

○ 공공기관은 고위공직자, 계약업무 담당자 및 그 배우자 또는 직계존·비속(생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속 포함) 등과 수의계약을 체결할 수 없음
☞ 수의계약 체결을 제한받는 공직자등은 수의계약 체결을 지시·유도·묵인하는 행위 금지
☞ 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있으면 허용

제한·금지행위 4. 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지(제13조)

○ 공직자는 공공기관이 소유·임차한 물품·차량·건물·시설 등을 **사적인 용도**로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하는 행위 금지

제한·금지행위 5. 직무상 비밀 등 이용금지(제14조)



○ 공직자(공직자가 아니게 된 날로부터 3년이 경과하지 않은 자포함)가 직무수행 중 알게 된 **비밀 또는 소속기관의 미공개 정보를 이용**하여 재물·재산상 이익을 취득하거나, 제3자로 하여금 취득하게 하는 행위 금지
○ (제3자) **제3자가** 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개 정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득하고 이를 이용한 재물 또는 재산상의 이익 취득 행위 금지
○ 공직자가 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개 정보를 사적이익을 얻기 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위 금지
☞ **재물·재산상 이익 취득이 없었더라도 비밀·미공개 정보를 이용한 행위 자체가 처벌 대상**

수의계약 체결 제한 확인

- 계약업무 담당자는 수의계약 상대방으로부터 수의계약 제한 대상인지를 확인하기 위한 확인서를 제출받아야 함**(2022.5.19. 이후 계약건부터)**
- 금액 무관 모든 수의계약 대상(2인이상 견적제출 소액수의 포함)

※ **나라장터 온라인쇼핑몰 : 수의계약에 해당하지 않음**

※ 학교장터 시스템 개선 추진 중: 계약상대방이 '수의계약 체결 제한 여부 확인서'를 탑재해야 계약체결 단계로 넘어갈 수 있도록 개선 예정

※ 일반 온라인쇼핑몰 : 수의계약에 해당하나, 실질적으로 확인서를 제출받는 것이 어려우므로 '확인서' 제출 제외 가능

※ '수의계약 체결 제한 확인서'는 추후 청렴포털에 별도로 등록할 필요없이 출력물을 지출 서류에 첨부, 보관하면 됨.

우리 학교의 이해충돌방지담당관: 교감

이해충돌방지담당관의 역할
교육·상담 / 신고의 접수 및 관리 / 공직자의 공정한 직무수행 여부 확인·점검 퇴직자 사적접촉 신고의 접수·관리 / 위반행위 신고·신청의 접수, 처리 및 내용의 조사 소속 기관장의 위반행위를 발견한 경우 법원 또는 수사기관에 그 사실의 통보

신고방법

-서식 작성→ 이해충동방지담당관에게 제출

-청렴포털시스템에서 개인 인증 후 인터넷 신고(청렴포털시스템 5월말 개통 예정)

사이버연수자료

연번	연수명	탑재처	주소
1	 **알기 쉬운 이해충돌방지법**	부산광역시교육연수원	https://edu.beti.go.kr
2		교육부 중앙교육연수원	https://edu.beti.go.kr
3		청렴연수원 나라배움터	https://acti.nhi.go.kr

이해충돌방지 행위기준(10가지)

① 사적 이해관계자 신고 및 회피·기피 신청 (법 제5조) 신고·제출 의무

- 16개 직무(법 제5조1항)에 대해 **상대가 사적이해관계자**(법 제2조6호)임을 알게 되면 **신고, 회피 의무** 발생
- **안날로부터 14일 이내**에 이해충돌방지담당관에게 신고 및 회피 신청
- 위반시 제재 : 징계 및 2천만원 이하의 과태료 부과, 재산이익 환수

〈신고 대상 16가지 직무〉 (법 제5조1항)

1. **인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무**
2. 행정지도·단속·감사·조사·감독에 관계되는 직무
3. 병역판정검사, 징집·소집·동원에 관계되는 직무
4. 개인·법인·단체의 영업 등에 관한 작위 또는 부작위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
5. 조세·부담금·과태료·과징금·이행강제금 등의 조사·부과·징수 또는 취소·철회·시정명령 등 제재적 처분에 관계되는 직무
6. 보조금·장려금·출연금·출자금·교부금·기금의 배정·지급·처분·관리에 관계되는 직무
7. **공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무**
8. 사건의 수사·재판·심판·결정·조정·중재·화해 또는 이에 준하는 직무
9. 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무
10. **공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무**
11. 공공기관이 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
12. **각급 국립·공립 학교의 입학·성적·수행평가에 관계되는 직무**
13. 공공기관이 주관하는 각종 수상, 포상, 우수기관 선정, 우수자 선발에 관계되는 직무
14. 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정에 관계되는 직무
15. 국회의원 또는 지방의회의원의 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안·청원 심사, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무조사와 관계되는 직무
16. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 직무

〈사적이해관계자〉 (법 제2조6호)

1. 공직자 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다. 이하 같다)
2. 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체
3. 공직자 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인이나 법인 또는 단체
4. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 재직하였던 법인 또는 단체
5. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하였던 개인이나 법인 또는 단체
6. 공직자 자신 또는 그 가족이 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상의 주식·지분 또는 자본금 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체
7. 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 퇴직일 전 2년 이내에 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자와 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 범위의 부서에서 같이 근무하였던 사람
8. 그 밖에 공직자의 사적 이해관계와 관련되는 자로서 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 자

② 공공기관 직무관련 부동산 보유, 매수 신고 (법 제6조) 신고·제출 의무

- 교육청 소속기관 공직자는 해당사항 없음

③ 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출 (법 제8조) 신고·제출 의무

- 교육감만 해당

④ 직무관련자와의 거래 신고 (법 제9조) 신고·제출 의무

- **자신의 직무관련자**(법 제2조5호)와 사적 거래(금전, 부동산, 각종 계약 체결)를 한 공직자는 **신고 의무** 발생

※ 공직자 본인뿐만 아니라 가족(배우자, 직계 존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계 존·비속)의 직무관련자와의 사적 거래 포함

- **안날로부터 14일 이내**에 이해충돌방지담당관에게 신고
- 위반시 제재 : 징계 및 2천만원 이하의 과태료 부과

〈직무관련자〉

공직자의 직무수행과 관련하여 **일정한 행위나 조치를 요구**하는 개인이나 법인 또는 단체 인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등	공직자의 직무수행과 관련하여 **이익 또는 불이익을 직접적으로 받는** 개인이나 법인 또는 단체 단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등
공직자가 소속된 공공기관과 **계약을 체결하거나** **체결하려는 것이 명백한** 개인이나 법인 또는 단체 공사·용역·물품구매계약 등 각종 계약	공직자의 직무수행과 관련하여 **이익 또는 불이익을 직접적으로 받는** **다른 공직자** 산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자

⑤ 퇴직자 사적 접촉 신고 (법 제15조) 신고·제출 의무

- **직무관련자인** 소속기관의 퇴직자(2년 이내)와 ❶골프, ❷여행, ❸사행성 오락을 하게 된 공직자는 **사전에** 소속기관 이해충돌방지담당관에 신고해야함

※ 불가피한 사유가 있는 경우 사적 접촉 후 14일 이내 신고

- 다만 사회상규에 따라 허용되는 경우는 제외(공무와 무관한 동창회, 친목모임, 종교행사 등의 사적모임에서 접촉하는 경우 신고대상 아님)
- 위반시 제재 : 징계 및 1천만원 이하의 과태료 부과

⑥ 직무 관련 외부활동 제한 [법 제10조] 제한·금지 행위

- 법 제10조 1~5호의 5개의 **외부활동** 제한
- 위반시 제재 : 징계 및 2천만원 이하의 과태료 부과

〈외부활동〉 (법 제10조)

1. **직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문 등을 제공하고 대가를 받는 행위**
2. 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위. 다만, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우와 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.
3. 공직자가 소속된 공공기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 자신이 소속된 공공기관의 상대방을 대리하거나 그 상대방에게 조언·자문 또는 정보를 제공하는 행위
4. 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위. 다만, 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.
5. 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위. 다만, 소속기관장이 허가한 경우는 제외한다.

⑦ 가족 채용 제한 [법 제11조] 제한·금지 행위

- 고위공직자, 채용업무담당자 등의 공직자 가족*은 채용시험 등 경쟁절차를 거치지 않고는 해당 공공기관에 채용될 수 없음
  * 가족 : 배우자, 직계혈족 및 형제자매, 생계를 같이 하는 직계혈족의 배우자, 생계를 같이 하는 배우자의 직계혈족 및 형제자매
- 위반*시 제재 : 징계 및 3천만원 이하의 과태료 부과
  * 위반 : 자신의 가족이 채용되도록 지시·유도·묵인한 경우

⑧ 수의계약 체결 제한 [법 제12조] 제한·금지 행위

- 공공기관은 법 제12조 제1항 각호(1~9)의 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다.

〈수의계약 체결 제한 대상〉 (법 제12조제1항 각호)

1. 소속 고위공직자
2. **해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자**
3. 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자
4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자
5. 해당 공공기관이 「국회법」 제37조에 따른 상임위원회의 소관인 경우 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
6. 「지방자치법」 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회 의원
7. 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
8. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
9. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

- 생산자가 1명뿐인 경우 등은 제외 (지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호)
- 계약업무 담당자는 수의계약 제한 대상인지를 확인하기 위해 수의계약 상대방으로부터 확인서를 제출받아야함(확인서 : 부산광역시교육청 이해충돌 운영 규정안 별지9호 서식)
  · 금액 무관 모든 수의계약 대상 (2인이상 견적제출 소액수의 포함)
  · 동일업체와 반복적인 계약인 경우는 최초 1회 징구 (업체대표 등 변동이 없는 경우)
- 위반*시 제재 : 징계 및 3천만원 이하의 과태료 부과
  * 위반 : 계약담당자 등이 자신이나 가족 등과 수의계약을 체결하도록 지시·유도·묵인한 경우

⑨ 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 (법 제13조) 제한·금지 행위

- 공공기관 소유물을 사적으로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하는 행위 금지 (ex. 자녀 이삿짐을 나르기 위해 주말에 공용차량 이용 등)
- 위반시 제재 : 징계 및 2천만원 이하의 과태료 부과, 재산이익 환수

⑩ 직무상 비밀 등 이용 금지 (법 제14조) 제한·금지 행위

- 3년내 퇴직 공직자 포함
- **(재산상 이익취득 금지)** 직무수행중 알게된 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보를 이용하여 재산상 이익취득
  · 제3자로 하여금 취득하게 하는 행위 포함
  · 위반시 제재 : 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금, 재산이익 몰수
- **(사적이용)** 사적이익*을 위해 직무수행중 알게된 비밀 또는 소속기관의 미공개 정보를 이용
  * 사적이익 : 유·무형의 경제적 이익뿐만 아니라 비경제적인 이익까지 모두 포함
  · 제3자가 이용하도록 하는 행위 포함
  · 위반시 제재 : 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금